

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5076365-98.2024.4.02.5101/RJ**RELATOR:** JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO**IMPETRANTE:** COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - CBTU**IMPETRADO:** JUÍZO SUBSTITUTO DO 3º JEF DO RIO DE JANEIRO

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS. REGIME DE PAGAMENTO POR PRECATÓRIO/REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. POSTERIOR RECONHECIMENTO DO CABIMENTO E REVOGAÇÃO DA DECISÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, declarar a perda superveniente do objeto, restando prejudicado o seu julgamento. Custas ex lege. Sem honorários. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa e arquivem-se. Decisão REFERENDADA pelos demais integrantes da 6ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019), nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 30 de outubro de 2024.

5076365-98.2024.4.02.5101**510014680387 .V4****MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5076365-98.2024.4.02.5101/RJ****RELATOR:** JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO**IMPETRANTE:** COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - CBTU**IMPETRADO:** JUÍZO SUBSTITUTO DO 3º JEF DO RIO DE JANEIRO**RELATÓRIO**

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - CBTU em face de decisão de evento 277 do Juízo do Juizado Especial Federal adjunto à 15ª Vara Federal do Rio de Janeiro que determinou a intimação da impetrante para realizar o depósito do valor da condenação junto à Caixa Econômica Federal, no prazo de quinze dias.

Narra a impetrante que é empresa pública que realiza atividade de transporte público ferroviário e desempenha atividade de Estado, razão pela qual se submete ao regime de pagamentos por precatório/requisição de pequeno valor, o mesmo aplicado a Fazenda Pública, nos termos do art. 100 da Constituição da República. No mérito, requer a concessão da segurança para declarar nula a decisão impugnada.

Decisão indeferindo o pedido liminar (evento 16).

Informações prestadas pelo Juízo de origem (evento 20-OFIC1) com a notícia de que foi revogada a decisão do evento 277, ora impugnada, e expedido o ofício requisitório.

Ministério Público Federal se manifestou pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção (evento 23-PARECER1).

É o relatório do necessário. Decido.

VOTO

Inicialmente, registro que de acordo com a Constituição Federal de 1988, o mandado de segurança será concedido *“para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.”*

Em âmbito infraconstitucional, o referido remédio constitucional existe para proteger *“direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e seja quais forem as funções que exerça”* (art. 1º, Lei 12.016/2009).

Entretanto, no caso em questão, após a impetração do presente Mandado de Segurança, o juízo de origem entendeu que assiste razão à impetrante, consequentemente revogou a decisão impugnada no (evento 310-DESPADEC1) e determinou a expedição de requisição de pagamento (evento 324-OFIC1).

Ante o exposto, voto por **declarar a perda superveniente do objeto, restando prejudicado o seu julgamento**. Custas *ex lege*. Sem honorários. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa e arquivem-se. Decisão REFERENDADA pelos demais integrantes da 6ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019).

5076365-98.2024.4.02.5101

510014680386 .V8